



P U T U S A N

Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KURNIAWAN NST ALIAS IWAN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 3 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Yusup Said Dusun I Desa Sei Sakat
Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 18 Maret 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh M. Sohibi, SH.,Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH Parsaoran Cabang Labuhanbatu bertempat di Jalan Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Nst Alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kurniawan Nst Alias Iwan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kan kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto;
 - 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);

- Uang tunai senilai Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);

- Uang tunai senilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4.-----Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-119/L.2.18/Enz.2/04/2023 tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

Dakwa:

Kesatu

Bahwa Terdakwa KURNIAWAN NST Alias IWAN pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 21.40 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun 1 Desa Sei Sakat Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa KURNIAWAN NST Alias IWAN bersama dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara ZULHAM (DPO) di Dusun 1 Desa Sei Sakat Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu selanjutnya sekira pukul 21.30 wib datang seorang laki-laki membeli narkoba jenis sabu menemui terdakwa dan berkata “bang bisa beli bahan ?” dan terdakwa menjawab “bisa, beli berapa bang ?” dan laki-laki tersebut berkata kepada terdakwa “kalo setengah berapa bang ?” dan terdakwa menjawab “450, sini uangnya biar kuambilkan” dan laki-laki tersebut menyerahkan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi menemui saudara ZULHAM, setelah bertemu saudara ZULHAM di depan pintu rumah dan terdakwa berkata “Zulham, ada ini mau beli, ini duitnya” kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara ZULHAM dan saudara ZULHAM menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop kepada terdakwa kemudian saudara ZULHAM langsung pergi dan terdakwa mengantongi dompet tersebut di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan sekira pukul 21.40 wib ketika terdakwa hendak menemui pembeli terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian di depan teras rumah tersebut kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, saksi INDRA PRADIPTA dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang-bbarang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah), di kantong celana bagian depan sebelah kiri ditemukan uang tunai sebesar Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) dan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri ditemukan uang tunai sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa menuju ke Polsek Panai Hilir dan Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 131/03.10102/2023 tertanggal 16 Maret 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat dan ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,43 gram (satu koma empat puluh tiga) gram dan berat netto 1,13 (satu koma satu tiga) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,12 gram (satu koma satu dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1635/NNF/2023 Tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,43 gram (satu koma empat puluh tiga) gram dan berat netto 1,13 (satu koma satu tiga) gram

B. 1 (satu) buah pipa kaca berwarna putih dengan berat bruto 1,12 gram (satu koma satu dua) gram.

barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa KURNIAWAN NST Alias IWAN. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti berupa :

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,43 gram (satu koma empat puluh tiga) gram dan berat netto 1,13 (satu koma satu tiga) gram

B. 1 (satu) buah pipa kaca berwarna putih dengan berat bruto 1,12 gram (satu koma satu dua) gram.

Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua



Bahwa Terdakwa KURNIAWAN NST Alias IWAN pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 21.40 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun 1 Desa Sei Sakat Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa KURNIAWAN NST Alias IWAN bersama dengan saudara ZULHAM (DPO) di Dusun 1 Desa Sei Sakat Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu selanjutnya sekira pukul 21.30 wib datang seorang laki-laki membeli narkoba jenis sabu menemui terdakwa dan saudara ZULHAM menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop kepada terdakwa kemudian saudara ZULHAM langsung pergi dan terdakwa mengantongi dompet tersebut di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan sekira pukul 21.40 wib ketika terdakwa hendak menemui pembeli terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian di depan teras rumah tersebut kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, saksi INDRA PRADIPTA dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah), di kantong celana bagian depan sebelah kiri ditemukan uang tunai sebesar Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) dan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri ditemukan uang tunai sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti



langsung di bawa menuju ke Polsek Panai Hilir dan Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menguasai menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 131/03.10102/2023 tertanggal 16 Maret 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat dan ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,43 gram (satu koma empat puluh tiga) gram dan berat netto 1,13 (satu koma satu tiga) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,12 gram (satu koma satu dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1635/NNF/2023 Tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

C. 3 (tiga) bungkus plastik klip kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,43 gram (satu koma empat puluh tiga) gram dan berat netto 1,13 (satu koma satu tiga) gram

D. 1 (satu) buah pipa kaca berwarna putih dengan berat bruto 1,12 gram (satu koma satu dua) gram.

barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa KURNIAWAN NST Alias IWAN. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti berupa :

C. 3 (tiga) bungkus plastik klip kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,43 gram (satu koma empat puluh tiga) gram dan berat netto 1,13 (satu koma satu tiga) gram

D. 1 (satu) buah pipa kaca berwarna putih dengan berat bruto 1,12 gram (satu koma satu dua) gram.

Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.40 WIB di Dusun I Desa Sei Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Saksi bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Sei Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu ada penjual narkoba jenis sabu bernama panggilan Iwan lalu atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul melakukan lidik dan pulbaket kelokasi tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB hasil lidik dan pulbaket yang Saksi bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul lakukan bahwa ternyata informasi tersebut benar sehingga Saksi bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul langsung menyusun rencana lalu sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul melihat Terdakwa sedang berbicara dengan seorang laki-laki didepan rumahnya dan saat itu juga Saksi bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan seorang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri, lalu Saksi bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip



sedang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni dan uang tunai senilai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa lalu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa saat penangkapan lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai Anggota atau Perantara jual beli narkoba jenis sabu dari Zulham (Dpo) yang dimana seorang laki-laki yang melarikan diri saat penangkapan Terdakwa adalah Zulham (Dpo), selanjutnya Saksi bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.40 WIB di Dusun I Desa Sei Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Saksi bersama Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dan Saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dan Saksi Doli H. Sitompul mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Sei Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu ada penjual narkoba jenis sabu bernama panggilan Iwan lalu atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dan Saksi Doli H. Sitompul



melakukan lidik dan pulbaket kelokasi tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB hasil lidik dan pulbaket yang Saksi bersama Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dan Saksi Doli H. Sitompul lakukan bahwa ternyata informasi tersebut benar sehingga Saksi bersama Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dan Saksi Doli H. Sitompul langsung menyusun rencana lalu sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dan Saksi Doli H. Sitompul melihat Terdakwa sedang berbicara dengan seorang laki-laki didepan rumahnya dan saat itu juga Saksi bersama Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dan Saksi Doli H. Sitompul langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan seorang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri, lalu Saksi bersama Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dan Saksi Doli H. Sitompul melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni dan uang tunai senilai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa lalu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa saat penangkapan lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai Anggota atau Perantara jual beli narkotika jenis sabu dari Zulham (Dpo) yang dimana seorang laki-laki yang melarikan diri saat penangkapan Terdakwa adalah Zulham (Dpo), selanjutnya Saksi bersama Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dan Saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.40 WIB di Dusun I Desa Sei Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Saksi bersama Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dan Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dan Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Sei Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu ada penjual narkoba jenis sabu bernama panggilan Iwan lalu atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dan Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH melakukan lidik dan pulbaket kelokasi tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB hasil lidik dan pulbaket yang Saksi bersama Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dan Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH lakukan bahwa ternyata informasi tersebut benar sehingga Saksi bersama Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dan Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH langsung menyusun rencana lalu sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dan Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH melihat Terdakwa sedang berbicara dengan seorang laki-laki didepan rumahnya dan saat itu juga Saksi bersama Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dan Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan seorang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri, lalu Saksi bersama Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dan Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) buah plastik



klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni dan uang tunai senilai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa lalu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa saat penangkapan lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai Anggota atau Perantara jual beli narkoba jenis sabu dari Zulham (Dpo) yang dimana seorang laki-laki yang melarikan diri saat penangkapan Terdakwa adalah Zulham (Dpo), selanjutnya Saksi bersama Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., dan Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.40 WIB di Dusun I Desa Sei Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni, uang tunai senilai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), uang tunai senilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap



rupiah), uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni, uang tunai senilai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, uang tunai senilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa saat penangkapan;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni adalah milik Zulham (Dpo) yang dimana Terdakwa adalah Anggota Zulham (Dpo) untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut sedangkan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), uang tunai senilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu dan dari Zulham (Dpo);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap



- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto;
- 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni;
- Uang tunai senilai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Maret 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan berat netto 1,13 (satu koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan kristal putih diduga snarkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1635/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiantnis, ST., yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan A. 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,13 (satu koma satu tiga) gram dan B. 1 (satu) pipa kaca berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram milik Terdakwa bersama Muhammad Irfan Lubis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.40 WIB di Dusun I Desa Sei Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto, 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni, uang tunai senilai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), uang tunai senilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa posisi barang bukti berupa (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto, 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni, uang tunai senilai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, uang tunai senilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap



bahwa di Dusun I Desa Sei Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu ada penjual narkoba jenis sabu bernama panggilan Iwan lalu atas informasi tersebut Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul melakukan lidik dan pulbaket kelokasi tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB hasil lidik dan pulbaket yang Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul lakukan bahwa ternyata informasi tersebut benar sehingga Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul langsung menyusun rencana lalu sekira pukul 21.30 WIB Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul melihat Terdakwa sedang berbicara dengan seorang laki-laki didepan rumahnya dan saat itu juga Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan seorang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri, lalu Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni dan uang tunai senilai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa lalu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa saat penangkapan lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai Anggota atau Perantara jual beli narkoba jenis sabu dari Zulham (Dpo) yang dimana seorang laki-laki

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap



yang melarikan diri saat penangkapan Terdakwa adalah Zulham (Dpo), selanjutnya Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto, 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni adalah milik Zulham (Dpo) yang dimana Terdakwa adalah Anggota Zulham (Dpo) untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut sedangkan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), uang tunai senilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkotika jenis sabu dan dari Zulham (Dpo);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Kurniawan Nst Alias Iwan sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensialaboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.40 WIB di Dusun I Desa Sei Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto, 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni, uang tunai senilai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), uang tunai senilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang dimana posisi barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto, 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni, uang tunai senilai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, uang tunai senilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kiri serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan dikantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa penangkapan Terdakwa berawal sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Sei Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu ada penjual narkotika jenis sabu bernama panggilan Iwan lalu atas informasi tersebut Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul melakukan lidik dan pulbaket kelokasi tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB hasil lidik dan pulbaket yang Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul lakukan bahwa ternyata informasi tersebut benar sehingga Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul



langsung menyusun rencana lalu sekira pukul 21.30 WIB Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul melihat Terdakwa sedang berbicara dengan seorang laki-laki didepan rumahnya dan saat itu juga Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan seorang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri, lalu Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni dan uang tunai senilai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, uang tunai senilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kiri serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan dikantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai Anggota atau Perantara jual beli narkotika jenis sabu dari Zulham (Dpo) yang dimana seorang laki-laki yang melarikan diri saat penangkapan Terdakwa adalah Zulham (Dpo), selanjutnya Saksi Andi Fahri Hasibuan, SH., bersama Saksi Hardiansyah Putra Siregar, SH dan Saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap



memiliki narkoba sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto, 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni adalah milik Zulham (Dpo) yang dimana Terdakwa adalah Anggota Zulham (Dpo) yang berperan untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut sedangkan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), uang tunai senilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sehingga dengan demikian Terdakwa merupakan perantara jual beli narkoba dan terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto, 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), uang tunai senilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah,) yang merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kurniawan Nst Alias Iwan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto;
 - 12 (dua belas) buah plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
 - Uang tunai senilai Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elisa Yuliana Lumban Batu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H.. M.H.